



DISCIPLINAS COMPLEMENTARES
DIREITO PROCESSUAL COLETIVO
EDILSON VITORELLI
AULA 5

ROTEIRO DE AULA

Sumário

Tema: Decisão e coisa julgada

1. Decisão na improbidade
2. O problema da competência e da abrangência (limites da eficácia) da coisa julgada coletiva
3. Coisa julgada
4. Problemas
5. Transporte in utilibus da coisa julgada

Tema: Recursos

1. Agravo de Instrumento
2. Apelação
3. Legitimidade Recursal
4. Remessa Necessária
5. A suspensão de liminar/ suspensão de segurança: lei 8.437/92 e lei 12.016/09

Tema: Liquidação e cumprimento

1. Execução de multa
2. Execução pecuniária
3. Execução pelos indivíduos
4. Direitos individuais homogêneos
5. Competência para execução individual
6. Competência para execução coletiva
7. Concurso de créditos: Direitos individuais homogêneos X direitos difusos e coletivos

Tema: Decisão e coisa julgada

- Art. 16. A sentença civil fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova.
- A sentença prolatada pode ser de qualquer natureza, condenatória, declaratória ou constitutiva.
- Há peculiaridades em sentenças de outros procedimentos, que serão tratadas posteriormente

Decisão na improbidade

- Art. 17-C. A sentença proferida nos processos a que se refere esta Lei deverá, além de observar o disposto no [art. 489 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015](#) (Código de Processo Civil): [\(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021\)](#)
 - I - indicar de modo preciso os fundamentos que demonstram os elementos a que se referem os arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, que não podem ser presumidos; [\(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021\)](#)
 - II - considerar as consequências práticas da decisão, sempre que decidir com base em valores jurídicos abstratos; [\(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021\)](#)
 - III - considerar os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados e das circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação do agente; [\(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021\)](#)
 - IV - considerar, para a aplicação das sanções, de forma isolada ou cumulativa: [\(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021\)](#)
 - a) os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; [\(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021\)](#)
 - b) a natureza, a gravidade e o impacto da infração cometida; [\(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021\)](#)
 - c) a extensão do dano causado; [\(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021\)](#)
 - d) o proveito patrimonial obtido pelo agente; [\(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021\)](#)
 - e) as circunstâncias agravantes ou atenuantes; [\(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021\)](#)
 - f) a atuação do agente em minorar os prejuízos e as consequências advindas de sua conduta omissiva ou comissiva; [\(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021\)](#)
 - g) os antecedentes do agente; [\(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021\)](#)
 - V - considerar na aplicação das sanções a dosimetria das sanções relativas ao mesmo fato já aplicadas ao agente; [\(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021\)](#)
 - VI - considerar, na fixação das penas relativamente ao terceiro, quando for o caso, a sua atuação específica, não admitida a sua responsabilização por ações ou omissões para as quais não tiver concorrido ou das quais não tiver obtido vantagens patrimoniais indevidas; [\(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021\)](#)
 - VII - indicar, na apuração da ofensa a princípios, critérios objetivos que justifiquem a imposição da sanção. [\(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021\)](#)

§ 1º A ilegalidade sem a presença de dolo que a qualifique não configura ato de improbidade. [\(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021\)](#)

§ 2º Na hipótese de litisconsórcio passivo, a condenação ocorrerá no limite da participação e dos benefícios diretos, vedada qualquer solidariedade. [\(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021\)](#)

§ 3º Não haverá remessa necessária nas sentenças de que trata esta Lei. [\(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021\)](#)

- Art. 17-D. A ação por improbidade administrativa **é repressiva, de caráter sancionatório**, destinada à aplicação de sanções de caráter pessoal previstas nesta Lei, **e não constitui ação civil**, vedado seu ajuizamento para o controle de legalidade de políticas públicas e para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. [\(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021\)](#)

Parágrafo único. Ressalvado o disposto nesta Lei, o controle de legalidade de políticas públicas e a responsabilidade de agentes públicos, inclusive políticos, entes públicos e governamentais, por danos ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, a qualquer outro interesse difuso ou coletivo, à ordem econômica, à ordem urbanística, à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos e ao patrimônio público e social submetem-se aos termos da [Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985](#). [\(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021\)](#)

- Art. 18. A sentença que julgar procedente a ação fundada nos arts. 9º e 10 desta Lei condenará ao ressarcimento dos danos e à perda ou à reversão dos bens e valores ilicitamente adquiridos, conforme o caso, em favor da pessoa jurídica prejudicada pelo ilícito. [\(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021\)](#)

§ 1º Se houver necessidade de liquidação do dano, a pessoa jurídica prejudicada procederá a essa determinação e ao ulterior procedimento para cumprimento da sentença referente ao ressarcimento do patrimônio público ou à perda ou à reversão dos bens. [\(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021\)](#)

§ 2º Caso a pessoa jurídica prejudicada não adote as providências a que se refere o § 1º deste artigo no prazo de 6 (seis) meses, contado do trânsito em julgado da sentença de procedência da ação, caberá ao Ministério Público proceder à respectiva liquidação do dano e ao cumprimento da sentença referente ao ressarcimento do patrimônio público ou à perda ou à reversão dos bens, sem prejuízo de eventual responsabilização pela omissão verificada. [\(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021\)](#)

§ 3º Para fins de apuração do valor do ressarcimento, deverão ser descontados os serviços efetivamente prestados. [\(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021\)](#)

§ 4º O juiz poderá autorizar o parcelamento, em até 48 (quarenta e oito) parcelas mensais corrigidas monetariamente, do débito resultante de condenação pela prática de improbidade administrativa se o réu demonstrar incapacidade financeira de saldá-lo de imediato. [\(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021\)](#)

- Art. 18-A. A requerimento do réu, na fase de cumprimento da sentença, o juiz unificará eventuais sanções aplicadas com outras já impostas em outros processos, tendo em vista a eventual continuidade de ilícito ou a prática de diversas ilicitudes, observado o seguinte: [\(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021\)](#)
 I - no caso de continuidade de ilícito, o juiz promoverá a maior sanção aplicada, aumentada de 1/3 (um terço), ou a soma das penas, o que for mais benéfico ao réu; [\(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021\)](#)
 II - no caso de prática de novos atos ilícitos pelo mesmo sujeito, o juiz somará as sanções. [\(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021\)](#)
 Parágrafo único. As sanções de suspensão de direitos políticos e de proibição de contratar ou de receber incentivos fiscais ou creditícios do poder público observarão o limite máximo de 20 (vinte) anos. [\(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021\)](#)

O problema da competência e da abrangência (limites da eficácia) da coisa julgada coletiva

- Uma das questões mais polêmicas ao longo da história da LACP foi a redação do art. 16, modificada em 1997:
- Art. 16. **A sentença civil fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator**, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova(prova). (Redação dada pela Lei nº 9.494, de 10.9.1997)
- Essa limitação traz diversos problemas: atribula ainda mais um sistema judicial já sobrecarregado, cria-se sobreposição de ações, risco de julgamentos contraditórios, fere a própria ideia de processo coletivo
- Ainda que com todos esses problemas, o STJ insistia nessa ideia e o STF não resolveria o problema
- Em 2011 o STJ, em caso específico, mudou o entendimento, como visto abaixo
- Depois de diversas mudanças de entendimento, o STJ definiu, em recurso repetitivo:

"A sentença genérica proferida na ação civil coletiva ajuizada pela Apadeco, que condenou o Banestado ao pagamento dos chamados expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança, dispôs que seus efeitos alcançariam todos os poupadores da instituição financeira do Estado do Paraná. (...)

(...) Por isso descabe a alteração do seu alcance em sede de liquidação/execução individual, sob pena de vulneração da coisa julgada. (REsp 1243887/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2011, DJe 12/12/2011)

- **E firmou entendimento**

"Recentemente, ficou decidido pela Corte Especial deste Tribunal, no julgamento do Embargos de Divergência em REsp n. 1.134.957/SP, que **é indevido limitar, em princípio, a eficácia das decisões proferidas em ações civis públicas coletivas ao território da competência do órgão judicante.**

A vedação dessa limitação estende-se aos direitos coletivos indistintamente (direito coletivo em sentido estrito, difuso ou individual homogêneo), sendo que, no caso dessa última espécie, a coisa julgada atingirá todos aqueles beneficiários do comando exarado na decisão que se pretenda executar.2. Aclaratórios acolhidos parcialmente,

com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso especial.(EDcl no AgInt no AREsp 965.951/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 08/05/2017)

STF: coisa julgada coletiva

- STF, tema de repercussão geral 715, Processo Paradigma:ARE 796473, Relator:MIN. GILMAR MENDES:
Descrição: Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 18 e 125 da Constituição federal, se sentença proferida em ação civil pública promovida perante o Poder Judiciário de determinado ente da federação pode ser executada perante o foro de outro ente federado.
Tese: A questão da limitação territorial da eficácia da decisão proferida em ação coletiva tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
Julgamento: 03/04/2014
- STF, tema de repercussão geral 1075, Processo Paradigma: RE 1101937
Relator: MIN. ALEXANDRE DE MORAES
Descrição: Recursos extraordinários nos quais se examina, à luz dos arts. 2º; 5º, incisos XXXVII, LIII e LIV; 22, inciso I; e 97 da Constituição Federal, se o art. 16 da Lei da Ação Civil Pública se harmoniza com a Constituição de 1988.
Recorrentes: todos os grandes bancos!
Recorrido: IDEC
Julgamento: inconstitucionalidade do art. 16 da LACP!
O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.075 da repercussão geral, negou provimento aos recursos extraordinários e fixou a seguinte tese:
I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo reprimada sua redação original.
II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).
III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas", nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro Marco Aurélio. O Ministro Edson Fachin acompanhou o Relator com ressalvas. Impedido o Ministro Dias Toffoli. Afirmou suspeição o Ministro Roberto Barroso. Plenário, Sessão Virtual de 26.3.2021 a 7.4.2021.
- Portanto, resolveu-se o problema: a eficácia da ACP depende da causa de pedir e do pedido e não da competência territorial do órgão prolator

Incidência de juros – Tema 685, STJ, REsp 1370899/SP

- Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.

Bloco 2

Coisa julgada

- CDC, Art. 103. Nas ações coletivas de que trata este código, a sentença fará coisa julgada:
- I - erga omnes, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação, com idêntico fundamento valendo-se de nova prova, na hipótese do inciso I do parágrafo único do art. 81; **DIFUSOS**
- II - ultra partes, mas limitadamente ao grupo, categoria ou classe, salvo improcedência por insuficiência de provas, nos termos do inciso anterior, quando se tratar da hipótese prevista no inciso II do parágrafo único do art. 81; **COLETIVOS**
- III - erga omnes, apenas no caso de procedência do pedido, para beneficiar todas as vítimas e seus sucessores, na hipótese do inciso III do parágrafo único do art. 81. **INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS**
- Obs. No Brasil, a coisa julgada coletiva pode apenas beneficiar os membros do grupo (se a coisa julgada for boa para o indivíduo e este quiser, poderá ajuizar execução; caso contrário, pode ajuizar ação individual)
- Obs.2 Pode haver concomitância entre ação coletiva e ação individual. Salvo se houver intimação, nos autos da própria ação individual, para realizar a escolha
- Portanto, o processo coletivo brasileiro em nenhum caso é preclusivo individualmente

Categoria	Efeito regra	Exceção	Nomenclatura
Difusos	Erga omnes	Salvo improcedência por falta de provas	Secundum eventum probationem
Coletivos	Ultra partes	Salvo improcedência por falta de provas	Secundum eventum probationem
Individuais Homogêneos	erga omnes	Não há, no plano coletivo, mas mantém a possibilidade de ações individuais	Secundum eventum litis

- Veja que no caso de direitos difusos ou coletivos, se procedente ou improcedente, não caberá outra ACP, salvo se a improcedência for por falta de provas

- Observa-se que o processo coletivo acaba por favorecer muito o réu, já que dificilmente será alvo de nova ACP (atente-se que ainda poderá ser alvo das ações individuais)
- Já no caso de individuais homogêneos, a improcedência gera coisa julgada (posição do STJ – decisão abaixo) – segue a ideia do CPC
 - Veja que, por essa corrente, possibilita apenas novas ações individuais. Não se fala em coisa julgada secundum eventum litis, já que há coisa julgada “pro et contra” na procedência ou na improcedência
 - Há corrente que defende, com base na palavra “apenas”, que nenhuma improcedência faz coisa julgada
 - Já a última corrente defende que se trata de erro redacional e deve ser adotada a ideia dos incisos I e II

Posição do STJ

- RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO COLETIVO. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. MEDICAMENTO "VIOXX". ALEGAÇÃO DE DEFEITO DO PRODUTO. AÇÃO COLETIVA JULGADA IMPROCEDENTE. TRÂNSITO EM JULGADO. REPETIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 81, INCISO III, E 103, INCISO III E § 2º, DO CDC. RESGUARDO DO DIREITO INDIVIDUAL DOS ATINGIDOS PELO EVENTO DANOSO. DOUTRINA.
 1. Cinge-se a controvérsia a definir se, após o trânsito em julgado de decisão que julga improcedente ação coletiva para a defesa de direitos individuais homogêneos, é possível a repetição da demanda coletiva com o mesmo objeto por outro legitimado em diferente estado da federação.
 2. A apuração da extensão dos efeitos da sentença transitada em julgado proferida em ação coletiva para a defesa de direitos individuais homogêneos passa pela interpretação conjugada dos artigos 81, inciso III, e 103, inciso III e § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.
 3. Nas ações coletivas intentadas para a proteção de interesses ou direitos individuais homogêneos, a sentença fará coisa julgada erga omnes apenas no caso de procedência do pedido. No caso de improcedência, os interessados que não tiverem intervindo no processo como litisconsortes poderão propor ação de indenização a título individual.
 4. Não é possível a propositura de nova ação coletiva, mas são resguardados os direitos individuais dos atingidos pelo evento danoso.
 5. Em 2004, foi proposta, na 4ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, pela Associação Fluminense do Consumidor e Trabalhador - AFCONT, ação coletiva com o mesmo objeto e contra as mesmas rés da ação que deu origem ao presente recurso especial. Com o trânsito em julgado da sentença de improcedência ali proferida, ocorrido em 2009, não há espaço para prosseguir demanda coletiva posterior ajuizada por outra associação com o mesmo desiderato.
 6. Recurso especial não provido.

(REsp 1302596/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2015, DJe 01/02/2016)

Coisa julgada

- CDC, Art. 103

§ 1º Os efeitos da coisa julgada previstos nos incisos I e II não prejudicarão interesses e direitos individuais dos integrantes da coletividade, do grupo, categoria ou classe.

§ 2º Na hipótese prevista no inciso III, em caso de improcedência do pedido, os interessados que não tiverem intervindo no processo como litisconsortes poderão propor ação de indenização a título individual.

§ 3º Os efeitos da coisa julgada de que cuida o art. 16, combinado com o art. 13 da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, não prejudicarão as ações de indenização por danos pessoalmente sofridos, propostas individualmente ou na forma prevista neste código, mas, se procedente o pedido, beneficiarão as vítimas e seus sucessores, que poderão proceder à liquidação e à execução, nos termos dos arts. 96 a 99.

§ 4º Aplica-se o disposto no parágrafo anterior à sentença penal condenatória.

- O §3º traz a ideia do transporte in utilibus da coisa julgada coletiva para o plano individual
 - em caso de direitos difusos e coletivos haverá o benefício para as vítimas em caso de procedência, permitindo a liquidação individual. Não precisará de ação de conhecimento individual.
 - ex. decisão parcial de mérito no caso da Vale, reconhecendo a responsabilidade por todos os danos ocorridos no desastre de Brumadinho. Os atingidos nesse desastre podem ajuizar ações de liquidação
 - o mesmo se aplica para a sentença penal (§4º)

Propósito

- A ideia das regras é evitar prejuízos ao indivíduo, decorrente da atuação dos legitimados coletivos que acarrete improcedência dos pedidos.
- Previne-se, também, o prejuízo à coletividade, decorrente da improcedência por falta de provas.

Síntese

1. A coisa julgada coletiva nunca prejudica a possibilidade de ajuizar ações individuais. Assim, por exemplo, se o indivíduo quiser pedir indenização em decorrência de uma contaminação, poderá fazê-lo mesmo que a ação coletiva seja improcedente.
 2. A coisa julgada coletiva é *secundum eventum litis*, o que significa que seus efeitos variarão segundo os eventos da lide. Efeitos negativos nunca afetarão a esfera dos indivíduos. Efeitos positivos poderão beneficiá-los.
 3. A coisa julgada coletiva, relativa a direitos difusos e coletivos é *secundum eventum probationem*: ela será pro et contra, se a ação for julgada procedente ou improcedente, no mérito, mas poderá ser revista se for improcedente por falta de provas.
- A repositura pode ser efetuada por qualquer legitimado, inclusive pelo que perdeu originalmente. Por outro lado, qualquer legitimado estará vinculado a demonstrar a existência de prova nova.
 - A maioria entende que não há necessidade da falta de provas constar expressamente da sentença. Basta demonstrar a prova nova em processo posterior.

4. A coisa julgada coletiva, relativa a direitos individuais homogêneos é *secundum eventum litis*, pois poderá ser executada pelos indivíduos se for procedente, mas não lhes causará nenhum prejuízo se improcedente, salvo se tiverem participado do processo. No plano coletivo, no entanto, ela é *pro et contra*: haverá coisa julgada se a sentença for de procedência ou de improcedência, impedindo o ajuizamento de nova ação coletiva, embora ações individuais continuem viáveis.
- É essa a posição do STJ, como se viu acima. A literalidade do texto, no entanto, poderia sugerir que a coisa julgada relativa a direitos individuais homogêneos só se forma em caso de procedência e não se forma para ninguém, em caso de improcedência.

Problemas

- É possível que o prejuízo decorra da procedência de um pedido que a coletividade não quer. Nesse caso, como ficam os efeitos da coisa julgada?
 - em tese, deverá utilizar ação rescisória ou outro mecanismo, já que há coisa julgada
- O que é falta de provas? Como é comprovada?
 - Insuficiência de demonstração de algum fato jurídico
 - Comprovada com nova prova
- Embora essa regra pareça boa, são desconhecidas situações concretas em que tenha sido eficaz.
- Embora se resguardem ações de indenização individuais, não há como garantir a tutela específica aos indivíduos.
- Se as lesões individuais são diminutas, a garantia não tem muito valor.
- **Conclusão:** a proteção delineada pelo CDC para a coisa julgada coletiva é mais teórica do que prática.

Transporte in utilibus da coisa julgada

- A coisa julgada coletiva, **relativa a direitos difusos e coletivos**, pode ser transportada para o plano individual, se isso for útil para as pretensões do indivíduo.
- CDC, Art. 103, § 3º Os efeitos da coisa julgada de que cuida o **art. 16, combinado com o art. 13 da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985**, não prejudicarão as ações de indenização por danos pessoalmente sofridos, propostas individualmente ou na forma prevista neste código, mas, **se procedente o pedido, beneficiarão as vítimas e seus sucessores, que poderão proceder à liquidação e à execução, nos termos dos arts. 96 a 99.**

Bloco 3

- "extensão dos limites da coisa julgada faculta a outrem utilizar (in utilibus) da condenação genérica oriunda da demanda coletiva para pugnar a satisfação ou reparação de seu direito individual, evitando a proliferação de

ações condenatórias individuais e homenageando o princípio da economia processual e da efetividade do processo" (STJ, REsp 648.054/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJU de 14/11/2005).

Observação

- **Agr no RE 904.786, rel. Min. Fachin, 20.8.15:** " A execução individual de julgado coletivo pressupõe que o exequente integre o grupo ou categoria processualmente substituído pela entidade associativa. Não basta simplesmente ter o 'mesmo' direito para beneficiar-se do julgado (cujos limites objetivo e subjetivo se impõem), é preciso pertencer à mesma classe ou grupo profissional representado pela autora da ação coletiva."

No caso, a coisa julgada coletiva foi obtida por uma associação de servidores, mencionando especificamente, na inicial, que o pedido se limitava a determinado grupo de filiados. Aqueles servidores que não fazem parte do grupo representado não podem executar a decisão, ainda que tenham direito idêntico.

"A execução individual de julgado coletivo pressupõe que o exequente integre aquele grupo ou categoria processualmente substituído pela entidade associativa. Na esteira dos precedentes citados, não basta simplesmente ter o 'mesmo' direito para beneficiar-se do julgado (cujos limites objetivo e subjetivo se impõem), é preciso pertencer à mesma classe ou grupo profissional representado pela autora da ação coletiva". RECURSO ESPECIAL Nº 1.490.191 - PR (2014/0272548-9) RELATORA: MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES, 7/06/2015).

- Ex. cobradores de ônibus entram com ação em virtude da poluição sonora em que estão submetidos e vencem; um motorista de ônibus, apesar de estar na mesma situação, não pode executar essa ação no âmbito individual, pois está fora do grupo em questão

Por outro lado...

- 'a indivisibilidade do objeto da ação coletiva, muitas das vezes, importa na extensão dos efeitos favoráveis da decisão a pessoas não vinculadas diretamente à entidade classista postulante, que na verdade, não é a titular do direito, mas tão somente a substituta processual dos interesses da categoria, a quem a lei conferiu legitimidade autônoma para a promoção da ação.

Nessa hipótese, diz-se que o bem da vida assegurado pela decisão é fluível por todo o universo de integrantes da categoria, grupo ou classe' (trecho do voto proferido pelo Ministro Napoleão Nunes Maia Filho no Agravo Regimental no Mandado de Segurança nº 13.505/DF, julgado em 19/09/2008).

Obs: coisa julgada no mandado de segurança coletivo

- A Lei de mandado de segurança (12.016/09) dispõe:
Art. 22. No mandado de segurança coletivo, a sentença fará coisa julgada limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante.

§ 1º O mandado de segurança coletivo não induz litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada não beneficiarão o impetrante a título individual se não **requerer a desistência** de seu mandado de segurança no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência comprovada da impetração da segurança coletiva.

- A literalidade do texto dá a entender que a coisa julgada no MS coletivo seria pro et contra, em todos os casos. Não há referência a falta de provas ou a o que ocorreria no caso de improcedência.

Acordo homologado em juízo e ação individual

- “As medidas de política judiciária destinadas ao estímulo à autocomposição das lides e à redução de demandas judiciais individuais não podem se sobrepor ao direito fundamental do acesso à justiça pelo cidadão. A existência de acordo celebrado em Ação Civil Pública entre o INSS e o Ministério Público não induz litispendência ou coisa julgada. Há interesse de agir do segurado quando, não obstante a revisão administrativa pela autarquia previdenciária, o objeto da ação envolve a discordância com os próprios critérios da revisão [...]

Como o interessado (segurado) não participou da relação jurídica processual na ação coletiva que resultou na celebração de um acordo judicial, não poderia submeter-se às cláusulas pactuadas no instrumento jurídico que pôs fim à demanda coletiva”. O fundamento da decisão foi a conjugação dos arts. 103 e 104 do CDC, em razão da inexistência de litispendência entre ações coletivas e ações individuais, e a consequente impossibilidade de impedimento ao ingresso individual em juízo, para aqueles titulares que não ingressaram na ação coletiva como litisconsortes ou não pleiteram a suspensão de suas demandas individuais (REsp 1722626/RS; 2a T. Rel. Min. Herman Benjamin; j. 17.04.2018; DJe 23.05.2018).

TAC e coisa julgada coletiva simultâneos

- “A sentença proferida em ação civil pública ajuizada para a tutela de direitos transindividuais, se mais vantajosa aos beneficiários, deve prevalecer em face de termo de ajustamento de conduta celebrado entre o órgão público e o demandado, seja pela preponderância da coisa julgada, seja pela independência das esferas judicial e administrativa, seja, ainda, pela qualidade e titularidade dos direitos controvertidos” (STJ; REsp 1.309.948/SP; 4a T. Rel. Min. Luiz Felipe Salomão; j. 18.12.2014; DJe 24.02.2015).

Em resumo:

Modalidade	Efeitos
Difusos	Erga omnes, salvo falta de provas
Coletivos	Ultra partes, salvo falta de provas
Individuais homogêneos	Erga omnes. Em caso de improcedência, restam apenas as ações individuais
Transporte in utilibus	Coisa julgada em difusos e coletivos pode ser usada para liquidar e executar os prejuízos individualmente sofridos
Efeito sobre pessoa que também tem ação individual	Se for intimada nos autos, precisa escolher uma das duas (suspensão ou, se MS coletivo, desistência)

Agravo de Instrumento

- Obs. qualquer hipótese que desafie decisão por recurso imediato para se fazer uma revisão em tempo útil, cabe agravo de instrumento
- Ademais, o CPC traz que cabe agravo de instrumento nas “demais hipóteses previstas em lei”
- Por exemplo, a LAP prevê:
Art. 19, § 1º Das decisões interlocutórias cabe agravo de instrumento.

Questiona-se: o que vale para a ação popular? E para o microsistema?

- Há doutrina defendendo, com razão, que a norma especial se aplica ao processo coletivo, permitindo a interposição do agravo em quaisquer casos.

Posição do STJ

- ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. LACUNA EXISTENTE NA LEI Nº 7.347/85. APLICAÇÃO DO ART. 19, § 1º, DA LEI N. 4.717/65.

ANALOGIA. COLMATAÇÃO EMPREENDIDA NO ÂMBITO DO MICROSSISTEMA LEGAL DE TUTELA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS. ART. 1.015, XIII, DO CPC.

1. Discute-se a aplicação, por analogia, do art. 19, § 1º, da Lei n.4.717/65 (Lei da Ação Popular) na hipótese em que o agravo de instrumento é interposto contra decisão interlocutória proferida no âmbito de ação civil pública, matéria que extrapola a tese firmada no julgamento dos REsp's 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema nº 988), sob o rito repetitivo.

2. Nas ações civis públicas, cabível se revela a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória, devendo a lacuna existente na Lei n. 7.347/85 (Lei de Ação Civil Pública) ser colmatada mediante a aplicação de dispositivo também integrante do microsistema legal de proteção aos interesses ou direitos coletivos, a saber, o art. 19, § 1º, da Lei n. 4.717/65 (Lei de Ação Popular). Nessa toada hermenêutica: REsp 1.473.846/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 24/02/2017.

3. Afora isso, o cabimento do agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas em demandas coletivas também encontra amparo no próprio inciso XIII do art. 1.015 do CPC/2015, cujo dispositivo admite a interposição do recurso instrumental em "outros casos expressamente referidos em lei". Nesse mesmo sentido: AgInt no REsp 1.733.540/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 4/12/2019.

4. Recurso especial provido.

Do inteiro teor

- “Portanto, como bem referenciado pelo ilustre Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, "a lacuna da Lei nº 7.347/85 é melhor suprida com a aplicação de outra legislação também integrante do microssistema de proteção dos interesses transindividuais". Logo, no caso concreto, o parágrafo primeiro do art. 19 da Lei nº 4.717/65, que prevê a interposição do agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias, deve ser aplicado, por analogia, às ações civis públicas, como aquela, no caso concreto, regida pela Lei n. 7.347/85. Afora isso, o cabimento do agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas nas demandas coletivas também encontra amparo no próprio inciso XIII do art. 1.019 do CPC/2015, cujo dispositivo admite a interposição do agravo de instrumento em "outros casos expressamente referidos em lei"

“4. A despeito de inaplicável a tese fixada pela Corte Especial, sob a sistemática de recursos representativos, acerca da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC/2015 (REsp n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT - DJe 19/12/2018), posto que a decisão agravada na origem é anterior à publicação daquele paradigma, o caso guarda peculiaridade, porquanto o art. 19, § 1º, da Lei da Ação Popular traz previsão expressa de que "das decisões interlocutórias cabe agravo de instrumento." 5. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as disposições do Código de Processo Civil aplicam-se de forma subsidiária às normas insertas nos diplomas que compõem o microssistema de tutela dos interesses ou direitos coletivos (composto pela Lei da Ação Popular, Lei da Ação Civil Pública, Lei de Improbidade Administrativa, Mandado de Segurança Coletivo, Código de Defesa do Consumidor e Estatuto da Criança e do Adolescente) e, em algumas situações, tem feito prevalecer a norma especial em detrimento da geral FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 27/04/2018). 6. A norma específica inserida no microssistema de tutela coletiva, prevendo a impugnação de decisões interlocutórias mediante agravo de instrumento (art. 19 da Lei n. 4.717/65), não é afastada pelo rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015, notadamente porque o inciso XIII daquele preceito contempla o cabimento daquele recurso em "outros casos expressamente referidos em lei." 7. Agravo interno provido para anular o aresto recorrido e determinar que o Tribunal a quo examine o agravo de instrumento ali interposto, como entender de direito. (AgInt no REsp 1.733.540/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 4/12/2019)

- Em dezembro de 2018, ao concluir o julgamento do [Recurso Especial 1.704.520](#), sob o rito dos recursos repetitivos, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) definiu o conceito de taxatividade mitigada do rol previsto no [artigo 1.015](#) do Código de Processo Civil (CPC), abrindo caminho para a interposição do agravo de instrumento em diversas hipóteses além daquelas listadas expressamente no texto legal.
- [Tema 988](#) dos recursos repetitivos: "O rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação",

Obs: lei de improbidade traz a mesma previsão de que cabe agravo de instrumento de qualquer decisão interlocutória

- Art. 16, § 9º Da decisão que deferir ou indeferir a medida relativa à indisponibilidade de bens caberá agravo de instrumento, nos termos da [Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015](#) (Código de Processo Civil). [\(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021\)](#)
- Art. 17, § 9º-A Da decisão que rejeitar questões preliminares suscitadas pelo réu em sua contestação caberá agravo de instrumento. [\(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021\)](#)
- Art. 17, § 17. Da decisão que converter a ação de improbidade em ação civil pública caberá agravo de instrumento. [\(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021\)](#)
- Art. 17, § 21. Das decisões interlocutórias caberá agravo de instrumento, inclusive da decisão que rejeitar questões preliminares suscitadas pelo réu em sua contestação. [\(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021\)](#)

Apelação

- LACP, Art. 14. O juiz poderá conferir efeito suspensivo aos recursos, para evitar dano irreparável à parte.
- A concessão de efeito suspensivo, nesse caso, segue os requisitos da tutela provisória (art. 294 e ss., CPC).
- Isso significa que, em regra, nenhum recurso tem efeito suspensivo no microsistema. Fora isso, a apelação se processa da mesma forma.
- Obs.: no CPC, é o tribunal, não o juiz, quem define o efeito do recurso.
- **CUIDADO:** o caput do art. 19 da LAP prevê o cabimento de apelação **com efeito suspensivo**. Literalmente, esse dispositivo está em vigor. A doutrina discute sua revogação tácita pela LACP.
- O STJ aceita o efeito suspensivo. Ver, por exemplo, (REsp 1188564/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/08/2010, DJe 10/09/2010)

Legitimidade Recursal

- LAP, art. 19, § 2º Das sentenças e decisões proferidas contra o autor da ação e suscetíveis de recurso, poderá recorrer qualquer cidadão e também o Ministério Público.
- Todos que poderiam ser autores da ação, poderiam ser assistentes litisconsorciais. Logo, todos que poderiam ser assistentes litisconsorciais poderiam recorrer da decisão
- Nada impede, portanto, que outros legitimados recorram de decisão contrária aos interesses da coletividade, no curso do processo coletivo.
- MP como fiscal da ordem jurídica continua com independência funcional, podendo agir nos próprios autos e com autonomia em relação ao autor da ação popular - princípio da disponibilidade regrada.
- Não se aceita desistência do recurso, em regra, aplicando-se o princípio da disponibilidade regrada.

Remessa Necessária

- LAP, Art. 19. A sentença que concluir pela carência ou pela improcedência da ação está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal; da que julgar a ação procedente caberá apelação, com efeito suspensivo.
- O dispositivo acima se aplica em favor do autor
- A remessa necessária seguramente se aplica em ação civil pública julgada improcedente ou extinta sem julgamento de mérito.

Nova lei de improbidade

- De acordo com o STJ, também cabia remessa necessária na improbidade julgada improcedente ou extinta: “2. De acordo com precedente da 1ª Seção, as sentenças de improcedência de pedidos formulados em ação civil pública por ato de improbidade administrativa sujeitam-se indistintamente ao reexame necessário, seja por aplicação subsidiária do Código de Processo Civil (art. 475 do CPC/1973), seja pela aplicação analógica do Lei da Ação Popular (art. 19 da Lei n. 4.717/65). Nesse sentido: EREsp 1.220.667/MG, Relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 30/6/2017.
- Art. 17-C, § 3º **Não haverá** remessa necessária nas sentenças de que trata esta Lei. [\(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021\)](#)

STJ, tema 1284

- A vedação ao reexame necessário da sentença de improcedência ou de extinção do processo sem resolução do mérito, prevista pelos art. 17, § 19º, IV, c/c o art. 17-C, § 3º, da Lei de Improbidade Administrativa, com redação dada pela Lei n. 14.230/2021, não se aplica aos processos em curso, quando a sentença for anterior à vigência da Lei n. 14.230/21.

A suspensão de liminar/ suspensão de segurança: lei 8.437/92 e lei 12.016/09

- Preliminarmente:
- Lei 8.437/92, Art. 2º No mandado de segurança coletivo e na ação civil pública, a liminar será concedida, quando cabível, após a audiência do representante judicial da pessoa jurídica de direito público, que deverá se pronunciar no prazo de setenta e duas horas.
 - A jurisprudência entende que, em casos de extrema urgência, esse dispositivo é superável
 - A regra geral do art. 9º do CPC já determina que não se concede decisão contra uma das partes sem que ela seja, em regra, previamente ouvida
- LACP, Art. 12. Poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem justificação prévia, em decisão sujeita a agravo.

§ 1º A requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, poderá o Presidente do Tribunal a que competir o conhecimento do respectivo recurso suspender a execução da liminar, em decisão fundamentada, da qual caberá agravo para uma das turmas julgadoras, no prazo de 5 (cinco) dias a partir da publicação do ato.

§ 2º A multa cominada liminarmente só será exigível do réu após o trânsito em julgado da decisão favorável ao autor, mas será devida desde o dia em que se houver configurado o descumprimento.

Lei 8.437/92	Lei 12.016/09
Art. 4º Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. § 1º Aplica-se o disposto neste artigo à sentença proferida em processo de ação cautelar inominada, no processo de ação popular e na ação civil pública, enquanto não transitada em julgado. § 2º O Presidente do Tribunal poderá ouvir o autor e o Ministério Público, em setenta e duas horas. § 3º Do despacho que conceder ou negar a suspensão, caberá agravo, no prazo de cinco dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte a sua interposição. § 4º Se do julgamento do agravo de que trata o § 3º resultar a manutenção ou o restabelecimento da decisão que se pretende suspender, caberá novo pedido de suspensão ao Presidente do Tribunal competente para conhecer de eventual recurso especial ou extraordinário. § 5º É cabível também o pedido de suspensão a que se refere o § 4º, quando negado provimento a agravo de instrumento interposto contra a liminar a que se refere este artigo. § 6º A interposição do agravo de instrumento contra liminar concedida nas ações movidas contra o Poder Público e seus agentes não prejudica nem condiciona o julgamento do pedido de suspensão a que se refere este artigo. § 7º O Presidente do Tribunal poderá conferir ao pedido efeito suspensivo liminar, se constatar, em juízo prévio, a plausibilidade do direito invocado e a urgência na concessão da medida. § 8º As liminares cujo objeto seja idêntico poderão ser suspensas em uma única decisão, podendo o Presidente do Tribunal estender os efeitos da suspensão a liminares supervenientes, mediante simples aditamento do pedido original. § 9º A suspensão deferida pelo Presidente do Tribunal vigorará até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal.	Art. 15. Quando, a requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada ou do Ministério Público e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, o presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso suspender, em decisão fundamentada, a execução da liminar e da sentença, dessa decisão caberá agravo, sem efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte à sua interposição. § 1º Indeferido o pedido de suspensão ou provido o agravo a que se refere o caput deste artigo, caberá novo pedido de suspensão ao presidente do tribunal competente para conhecer de eventual recurso especial ou extraordinário. § 2º É cabível também o pedido de suspensão a que se refere o § 1º deste artigo, quando negado provimento a agravo de instrumento interposto contra a liminar a que se refere este artigo. § 3º A interposição de agravo de instrumento contra liminar concedida nas ações movidas contra o poder público e seus agentes não prejudica nem condiciona o julgamento do pedido de suspensão a que se refere este artigo. § 4º O presidente do tribunal poderá conferir ao pedido efeito suspensivo liminar se constatar, em juízo prévio, a plausibilidade do direito invocado e a urgência na concessão da medida. § 5º As liminares cujo objeto seja idêntico poderão ser suspensas em uma única decisão, podendo o presidente do tribunal estender os efeitos da suspensão a liminares supervenientes, mediante simples aditamento do pedido original.

- [ATENÇÃO!!!! CPC, Art. 1.070. É de 15 (quinze) dias o prazo para a interposição de qualquer agravo, previsto em lei ou em regimento interno de tribunal, contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.), que será levado a julgamento na sessão seguinte à sua interposição.
- Existe discussão acerca da natureza jurídica desse pedido. Há quem diga que se trata de sucedâneo recursal, mas há quem o considere de natureza de incidente processual, com caráter de contracautela.
- O pedido não se volta contra o mérito da decisão, nem pretende a sua reforma ou anulação. Ele objetiva garantir um dos valores elencados na norma, mediante suspensão dos efeitos da decisão, até que ela seja revista.
- A jurisprudência afirma, contudo, que há necessidade de análise de um mínimo de plausibilidade da tese de fundo, ainda que não se trate de revisão da decisão:

Ementa: "A natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Controvérsia sobre matéria constitucional evidenciada e risco de lesão à ordem e à economia públicas verificado". (STA 729 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-121 DIVULG 22-06-2015 PUBLIC 23-06-2015)

- Negada a suspensão pelo presidente do TJ/TRF, cabe novo pedido ao presidente do STJ/STF, conforme se sustente lesão à lei ou à constituição.
- Pelo §2º, do art. 15, da Lei 12.016/09, é cabível o pedido também após a denegação do agravo de instrumento pelo tribunal. Isso decorre do fato de que o pedido não se submete a prazo e não está condicionado pela interposição ou pelo julgamento do agravo de instrumento. Ainda que não recorrida a decisão, seus efeitos podem ser suspensos.
- O pedido cabe também contra sentenças (lei 12.016/09). Também é possível, nesse caso, pedir efeito suspensivo na apelação.
- A disposição da 8437 visa dar um maior tempo para a Fazenda se opor melhor aos juízes de primeiro grau
- Ainda que a Fazenda tenha a possibilidade de agravar ou apelar, acabaria por cair no mesmo “problema” da individualidade do juiz de primeiro grau. O relator também teria essa individualidade (“cada juiz é um juiz e cada relator é um relator”)
- A suspensão de liminar é feita pelo presidente do tribunal
- Há uma visão de que o presidente do tribunal exerce uma função mais política que os juízes de primeiro grau
- Todo esse instituto permite uma centralização da revisão das decisões de primeiro grau no presidente do tribunal, permitindo que a Fazenda saiba quem será esse julgador
- Os efeitos práticos da suspensão pelo presidente ou da cassação da decisão recorrida pelo relator são exatamente os mesmos
- Embora haja aparente limite a fundamentação, os fundamentos são muito amplos
- A existência dessa suspensão, de alguma maneira, chama os relatores de irresponsáveis. Já que o pedido de suspensão teve que ser levado ao presidente do tribunal, mesmo já existindo decisão de juiz de primeiro grau e de relator, que não resolveram nada.
- §3º: 15 dias por alteração pelo CPC

Bloco 4

Tema: Liquidação e cumprimento

- O grande problema está em fazer chegar o resultado do processo coletivo para os beneficiados
 - Em um primeiro momento, serão abordadas obrigações de fazer e não fazer em benefício da coletividade
- Tratando-se de ação referente a direitos difusos e coletivos, a liquidação e a execução são coletivas, feitas pelo legitimado que conduziu a ação ou pelo Ministério Público, em caso de omissão daquele:
- A preferência é sempre pela tutela específica do direito material: **LACP, Art. 11**. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz determinará o cumprimento da prestação da atividade

devida ou a cessação da atividade nociva, sob pena de execução específica, ou de cominação de multa diária, se esta for suficiente ou compatível, independentemente de requerimento do autor.

-Esse artigo 11 citado é compatível com o CPC

-No CPC há um regimento mais adequado: art. 536, 537 e 139, IV

-ADI 5941 – STF entendeu que as medidas coercitivas no âmbito do processo civil são compatíveis com a CF, ainda que de cunho pessoal (ex. suspensão da CNH)

- Agora, tratando das obrigações de pagar:

- Prejuízo para coletividade como um todo sem a possibilidade de identificar um prejudicado específico (ex. cartel)

- Dano moral coletivo: lesões de âmbito extrapatrimonial da coletividade

- Lesões a patrimônio da coletividade, mas que não são passíveis de reparo em natura

- Multa cominatória

- obs. repare que as situações citadas são diferentes da improbidade, pois nesta o dinheiro é direcionado para a PJ lesada

- o problema está em o que fazer com esse recurso angariado nas hipóteses citadas

- a LACP trouxe a ideia do art. 13, exposto abaixo

Execução de multa

- **LACP, art. 12, § 2º** A multa cominada liminarmente só será exigível do réu após o trânsito em julgado da decisão favorável ao autor, mas será devida desde o dia em que se houver configurado o descumprimento.

Execução pecuniária

- **Art. 13.** Havendo condenação em dinheiro, a indenização pelo dano causado reverterá a um fundo gerido por um Conselho Federal ou por Conselhos Estaduais de que participarão necessariamente o Ministério Público e representantes da comunidade, sendo seus recursos destinados à reconstituição dos bens lesados.
- **O Fundo Federal de Direitos Difusos – FDD, foi regulamentado pelo DECRETO Nº 1.306, DE 9 DE NOVEMBRO DE 1994 e LEI Nº 9.008, DE 21 DE MARÇO DE 1995.**
- Esse fundo é de âmbito federal, vinculado ao ministério da justiça; o MPF e integrantes da sociedade civil possuem assento nesse conselho de deliberação
- Para que haja a efetiva reconstituição, o dinheiro tem que ser aplicado em finalidade análoga ao dano causado e em localidade próxima ao dano causado – correlação finalística e territorial
- Para movimentar esse dinheiro, deve-se ter autorização orçamentária (obs. o dinheiro angariado em âmbito federal vai todo para uma conta única)
- Aqui surge um problema: o governo federal parou de orçar ou passou a orçar um valor muito menor do que o FDD precisaria

- O grande problema é fazer com que os recursos vertidos para o fundo sejam, efetivamente, empregados em finalidades relacionadas à lesão que lhes originou.
- Houve a ADPF abaixo para buscar a utilização desse dinheiro. Esse fato fez com que surgissem diversas EC para desvincular o dinheiro do Fundo (a partir da EC 103) – possibilitou-se o gasto de dinheiro dos fundos vinculados com outras finalidades
- Em âmbito estadual, em regra, não existe conta única
 - O problema que acontece nos estados é o voltado para uma boa aplicação. Ou seja, o dinheiro até é aplicado, mas questiona-se se é bem aplicado
- Tendo em vista esses problemas, ramos do MP começaram a citar o art. 13 e sua ausência de menção sobre o TAC. Passou-se a considerar a possibilidade de utilizar o dinheiro dos TACs ou processos judiciais com coisa julgada para outros locais que não a conta única/específica
- Com isso, criou-se o regime de destinação direta de recursos
 - Destinação do dinheiro diretamente da origem (TAC ou processo) diretamente para a finalidade, sem passar por qualquer fundo intermediado
 - Essa ideia cresceu muito, especialmente no âmbito do MPT – o principal argumento deste ramo é que não há representante do MPT no conselho do FDD
 - O ponto positivo dessa destinação direta está na efetividade: o próprio juiz na sentença ou o membro do MP no TAC já envia esse dinheiro para a finalidade, sem a burocracia de fundos. A prestação de contas ocorre para o juiz ou para o MP
 - O ponto negativo é a pessoalidade – decisão de difícil controle e gera o risco de não realizar boas aplicações;
 - Outro aspecto negativo é que juízes e membros do MP não possuem uma estrutura institucional para fiscalizar a aplicação de dinheiro nessa função
 - No assunto, tem-se a situação da Lava-Jato: angariou-se dinheiro decorrente de processo norte-americano, sendo uma reparação à coletividade brasileira pela corrupção apurada na lava-jato. Aqui os membros da força tarefa optaram pela destinação direta, sendo homologado em juízo. A peculiaridade estava na quantia de dinheiro envolvida: criou-se uma fundação com objetivo de fomentar o combate a corrupção no Brasil. O problema estava na politização do caso. Isso fez com a PGR ajuizasse uma ADPF (568) para que o STF suspendesse a criação dessa fundação. O STF acatou e suspendeu a criação e manteve o dinheiro aplicado no STF. Por fim o próprio STF direcionou o dinheiro para causas coletivas (ex. combate de incêndios no pantanal)
 - Toda essa comoção gerou uma ADPF (944) proposta pela CNI em face da justiça do trabalho para questionar as destinações feitas por esse ramo
 - Após as enchentes no RS em maio de 2024, o CNJ queria destinar dinheiro para esse desastre. CNJ e CNMP aprovaram a resolução conjunta nº 10 que regulamenta a destinação direta de recursos. Nela há a previsão da possibilidade de destinação direta de recursos e os requisitos dessas destinações

Resolução Conjunta 10 CNJ/CNMP

Art. 3º Os valores decorrentes de condenação em indenização pecuniária genérica reverterão para um fundo gerido por um Conselho Federal ou por Conselhos Estaduais de que participarão necessariamente o Ministério Público e representantes da comunidade, sendo seus recursos destinados à reconstituição dos bens lesados, na forma do art. 13 da Lei nº 7.347/1985.

Art. 4º A reparação ou compensação pecuniária estabelecida na forma do art. 11 da Lei nº 7.347/1985, e definida em razão de impossibilidade da reconstituição do bem jurídico lesado, deverá:

I – ser proporcional à dimensão do dano;

II – beneficiar, preferencialmente, os locais e as comunidades diretamente atingidos pela lesão ou ameaça de lesão; e

III – ser aplicada em finalidades que guardem pertinência temática com a natureza do bem jurídico lesado ou ameaçado.

Art. 5º O magistrado e o membro do Ministério Público, no âmbito das suas respectivas competências e atribuições, quando adotada fundamentadamente a tutela específica ou por equivalência da qual decorra a destinação de bens e valores em razão de alguma das hipóteses referidas no art. 1º, § 2º, poderão indicar como destinatários:

I – instituições, entidades e órgãos públicos federais, estaduais, distritais ou municipais, que promovam direitos diretamente relacionados à natureza do dano causado;

II – pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos e previamente cadastradas, que realizem atividades ou projetos relacionados diretamente à natureza do dano causado; e

III – fundos públicos temáticos ou territoriais, constituídos nas esferas federal, estadual, distrital ou municipal, diretamente relacionados ao bem jurídico lesado ou ameaçado e à natureza do dano coletivo, conforme a extensão territorial da lesão, que tenham por objetivo o financiamento de atividades e projetos de promoção ou reparação de direitos.

- ADPF 944

Decisão: Após o voto do Ministro Flávio Dino (Relator), que referendava a decisão que concedeu, em parte, a medida liminar, nos seguintes termos: “As condenações em ações civis públicas trabalhistas, por danos transindividuais, devem ser direcionadas para: I) o FDD (Fundo dos Direitos Difusos) ou para o FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador); ou II) Alternativamente, devem observar os procedimentos e medidas, inclusive de transparência na prestação de contas, regulados na Resolução Conjunta nº 10 do CNJ e do CNMP. Esta determinação também se aplica aos acordos em ações ou inquéritos civis públicos relacionados a direitos trabalhistas; Os fundos mencionados devem individualizar (com transparência e rastreabilidade) os valores recebidos a partir de decisões em ações civis públicas trabalhistas (ou em acordos) e esses valores devem ser aplicados exclusivamente em programas e projetos relacionados à proteção de direitos dos trabalhadores; Todos os recursos atualmente existentes no FDD (Fundo dos Direitos Difusos) ou no FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador), que tenham tido a origem concernente ao objeto desta ADPF, ou os futuros aportes, não poderão ser alvo de qualquer espécie de contingenciamento, tendo esta decisão efeito *ex tunc*; Os Conselhos dos Fundos citados devem, obrigatoriamente, quando da aplicação dos recursos objeto da presente ADPF, ouvir o Tribunal Superior do Trabalho, o Ministério do Trabalho e Emprego e a Procuradoria Geral do Trabalho”, o processo foi destacado pelo Ministro Dias Toffoli. Falaram: pelo *amicus curiae* Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho – ANAMATRA, o Dr. Alberto Pavie Ribeiro; e, pela Advocacia-Geral da União, a Dra. Ana Luiza Kubiça Pavão Espindola, Advogada da União. Plenário, Sessão Virtual de 6.9.2024 a 13.9.2024.

ADPF 944

- **Decisão:** O Tribunal, por unanimidade, referendou a decisão que concedeu, em parte, a medida liminar, nos seguintes termos: A) As condenações em ações civis públicas trabalhistas, por danos transindividuais, devem ser direcionadas para: I) o FDD (Fundo dos Direitos Difusos) ou para o FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador); ou II) Excepcionalmente e de forma motivada, nos termos do art. 4º da Resolução Conjunta nº 10 do CNJ e do CNMP, devem observar os procedimentos e medidas, inclusive de transparência na prestação de contas, com o direcionamento dos valores para reparação ou compensação diretamente relacionadas com o bem jurídico lesado. Nesta hipótese, o magistrado ou o membro do Ministério Público deverá comunicar o Conselho Nacional de Justiça ou o Conselho Nacional do Ministério Público, conforme o caso; B) Os fundos mencionados devem individualizar (com transparência e rastreabilidade) os valores recebidos a partir de decisões em ações civis públicas trabalhistas (ou em acordos) e esses valores devem ser aplicados exclusivamente em programas e projetos relacionados à proteção de direitos dos trabalhadores; C) Todos os recursos atualmente existentes no FDD (Fundo dos Direitos Difusos) ou no FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador), que tenham tido a origem concernente ao objeto desta ADPF, ou os futuros aportes, não poderão ser alvo de qualquer espécie de contingenciamento, tendo esta decisão efeito ex tunc. Tudo nos termos do voto do Ministro Flávio Dino (Relator). O Ministro Nunes Marques acompanhou o Relator com ressalvas. Ausente, justificadamente, o Ministro Luis Roberto Barroso. Presidência do Ministro Edson Fachin. Plenário, 16.10.2025.

Portanto:

- A ADPF resolveu dois problemas
- Pode destinar para fundos de natureza pública que uma vez receber esse dinheiro tem que gastar e não pode fazer o que FDD vem fazendo
- Uma vez que o dinheiro esteja lá, ele tem que ser rastreável e ser aplicado de maneira transparente em questões relativas à finalidade devida
- Se for destinação direta deve haver motivação e seguir a resolução conjunta 10 do CNP e CNMP

Bloco 5

Agora, passa-se a abordar as obrigações em prol dos indivíduos

- A principal polêmica está nas obrigações de pagar
- Estas podem ser de duas fontes:
 - ações de direitos individuais homogêneos (art. 97): em regra, estas geram decisões genéricas (existência do dano e responsabilidade do dano; não diz quem são os indivíduos que devem receber ou o quanto devem receber)
- Ou
 - Via própria execução coletiva (art. 98)

Execução pelos indivíduos

- É o transporte in utilibus da coisa julgada:
- **CDC, Art. 103, § 3º** Os efeitos da coisa julgada [difusos e coletivos] de que cuida o art. 16, combinado com o **art. 13 da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985**, não prejudicarão as ações de indenização por danos pessoalmente

sofridos, propostas individualmente ou na forma prevista neste código, mas, se procedente o pedido, beneficiarão as vítimas e seus sucessores, que poderão proceder à liquidação e à execução, nos termos dos **arts. 96 a 99**. (regras dos individuais homogêneos)

- Veja que não é algo positivo, já que a ideia do processo coletivo é a de dispensar o processo individual. Entretanto, ao chegar no art. 97, exposto abaixo, nota-se que os processos individuais se tornam necessários
- Isso gera diversas perplexidades, como sobre qual o juiz competente por exemplo

Direitos individuais homogêneos

- **CDC, Art. 95.** Em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados.

- **Opção 1: liquidação e execução individuais**

- **Art. 97.** A liquidação e a execução de sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores, assim como pelos legitimados de que trata o **art. 82**.

- Via de regra, a liquidação será pelo procedimento comum, dada a necessidade de provar fato novo, qual seja, o montante de dano suportado pelo indivíduo.

- **Opção 2: liquidação e execução coletivas**

- **Art. 98.** A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos legitimados de que trata o **art. 82**, abrangendo as vítimas cujas indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem prejuízo do ajuizamento de outras execuções.

§ 1º A execução coletiva far-se-á com base em certidão das sentenças de liquidação, da qual deverá constar a ocorrência ou não do trânsito em julgado.

§ 2º É competente para a execução o juízo:

I - da liquidação da sentença ou da ação condenatória, no caso de execução individual;

II - da ação condenatória, quando coletiva a execução.

Competência para execução individual

- A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (**arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC**). (REsp repetitivo 1243887/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2011, DJe 12/12/2011)
- Tem-se entendido que não há prevenção da vara que proferiu a decisão para evitar a inviabilização do juízo
- Por outro lado, essa tentativa de evitar a inviabilização cria um risco: interpretação incoerente do título executivo (mas de um juiz interpretando a mesma coisa julgada)

Competência para a execução individual: Tema 1.029/STJ

- Tema 1.029/STJ: "Não é possível propor nos Juizados Especiais da Fazenda Pública a execução de título executivo formado em Ação Coletiva que tramitou sob o rito ordinário, assim como impor o rito sumaríssimo da Lei 12.153/2009 ao juízo comum da execução."

Execução individual x Execução coletiva. Tema 1.253/STJ

- STJ entende que a ação coletiva impede a fluência do prazo prescricional para as ações individuais
- 9. A tese de prescrição da pretensão executória também não merece guarida. O ordenamento jurídico induz o titular do direito individual a permanecer inerte até o desfecho do processo coletivo, quando só então decidirá pelo ajuizamento da ação individual. Na doutrina de Teori Zavascki, "o estímulo, claramente decorrente do sistema, é no sentido de que o titular do direito individual aguarde o desenlace da ação coletiva, para só depois, se for o caso, promover a sua demanda. Nessa linha, a não-propositura imediata da demanda individual não pode ser tida como inércia ou desinteresse em demandar, passível de sofrer os efeitos da prescrição, mas sim como uma atitude consentânea e compatível com o sistema do processo coletivo". (ZAVASCKI, Teori Albino. Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 203). 10. No ponto, a União defende que o título executivo transitou em julgado em 2006, e o cumprimento individual de sentença foi proposto após cinco anos dessa data. Todavia, à luz da racionalidade do microssistema do processo coletivo, não se pode exigir do credor individual o ajuizamento do cumprimento de sentença quando pendente execução coletiva. Por isso, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que **a propositura do cumprimento de sentença pelo legitimado extraordinário interrompe o prazo prescricional para a execução individual**. [...] TESE REPETITIVA 11. Propõe-se a seguinte tese: **"A extinção do cumprimento de sentença coletiva proposto pelo legitimado extraordinário, por prescrição intercorrente, não impede a execução individual do mesmo título."**

A interpretação conjunta dos **arts. 98, caput, § 2º, I, e 101, I, do CDC** leva à conclusão de que o ajuizamento da execução coletiva não torna prevento o respectivo juízo para fins de execução individual, sob pena de tornar letra morta a garantia, referida no acórdão embargado, à efetivação da tutela dos interesses individuais albergados pela ação coletiva, consubstanciada na possibilidade de ajuizamento da demanda executória individual no foro de domicílio do credor.

(EDcl no AgRg no CC 131.642/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 14/10/2014)

Competência para execução coletiva

- PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO COLETIVA DE SENTENÇA. 1. A controvérsia reside em definir o juízo competente para processar e julgar ação civil pública

ajuizada com fundamento nas **Leis 7.347/85** (Ação Civil Pública) e **8.078/90** (Código de Defesa do Consumidor), em fase de liquidação de sentença promovida pelo Ministério Público.

2. Constatado o caráter coletivo da liquidação nas ações ajuizadas com o fim de preservar direitos difusos e coletivos, o foro competente será o da condenação, observando-se o rito **do § 2º do artigo 475-A do CPC**, tendo em vista a inexistência de dispositivo legal específico no Código Consumerista.

3. Da mesma forma, diante da ausência de regra acerca da competência para a liquidação coletiva de sentença nos processos em que sejam tutelados direitos individuais homogêneos, deve ser realizada interpretação extensiva da norma prevista no **artigo 98, § 2º, inciso II**, segundo o qual competirá ao juízo condenatório a execução coletiva da sentença. 4. Assim, independentemente da natureza do direito tutelado pelo Ministério Público Federal - se difuso, coletivo ou individual homogêneo - o juízo competente para a liquidação será o da ação condenatória, já que se trata de liquidação coletiva, ou seja, requerida por um dos legitimados de que trata o **artigo 82 do CDC**. 5. Conflito de competência conhecido para declarar a competência do Juízo Federal da **21ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal**, o suscitado. **(CC 113.523/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/02/2011, DJe 04/03/2011)**

Direitos individuais homogêneos

- Não existe litispendência entre execução individual e coletiva:
- O aresto impugnado encontra-se no mesmo sentido da tese recursal de que não há litispendência entre execução individual e coletiva, motivo pelo qual o recorrente carece de interesse recursal. 3. Desconstituir a premissa de que não há prova da homologação do pedido de desistência da ação de execução individual demanda análise do acervo fático-probatório contido nos autos.
- 4. Agravo Regimental desprovido. **(AgRg no AgRg no AREsp 169.818/AL, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 25/11/2014)**
- **Os autores de ações individuais em cujos autos não foi dada ciência do ajuizamento de ação coletiva e que não requereram a suspensão das demandas individuais podem se beneficiar dos efeitos da coisa julgada formada na ação coletiva.** Ao disciplinar a execução de **sentença coletiva**, o **art. 104 da Lei n. 8.078/1990 (CDC)** dispõe que os autores devem requerer a suspensão da ação individual que veicula a mesma questão em ação coletiva, a fim de se beneficiarem da sentença que lhes é favorável no feito coletivo. Todavia, compete à parte ré dar ciência aos interessados da existência desta ação nos autos da ação individual, momento no qual começa a correr o prazo **de 30 dias** para a parte autora postular a suspensão do feito individual. Constitui ônus do demandado dar ciência inequívoca da propositura da ação coletiva àqueles que propuseram ações individuais, a fim de que possam fazer a opção pela continuidade do processo individual, ou requerer a sua suspensão para se beneficiar da **sentença coletiva**. **REsp 1.593.142-DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 7/6/2016, DJe 21/6/2016.**
- Obviamente o credor não pode ser satisfeito duas vezes. Contudo, pode avançar com esses dois processos em paralelo e receber do que vier primeiro

- Se a ação coletiva contiver parcelas que não foram adimplidas na prestação individual, o credor individual tem direito à diferença (ex. parcela de juros) – art. 104 do CDC: quem não for intimado nos autos de sua própria ação, sobre a ação coletiva, tem direito de se beneficiar

Desnecessidade de filiação à associação autora – Tema 948, STJ

- Associação autora pode utilizar dois caminhos: ação coletiva de rito ordinário (pede direito apenas para os associados listados na PI); ou ajuizar ACP ou MS coletivo para obter direitos para todo o grupo titular do direito material
- Nessa segunda hipótese, todo o grupo se beneficia do título executivo. Os membros não precisam ser filiados da associação para se beneficiar
- 3. Conforme a Lei da Ação Civil Pública e o Código de Defesa do Consumidor, os efeitos da sentença de procedência de ação civil pública substitutiva, proposta por associação com a finalidade de defesa de interesses e direitos individuais homogêneos de consumidores (ação coletiva de consumo), beneficiarão os consumidores prejudicados e seus sucessores, legitimando-os à liquidação e à execução, independentemente de serem filiados à associação promotora.
- 4. Para os fins do art. 927 do CPC, é adotada a seguinte Tese: "Em Ação Civil Pública proposta por associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença **todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à associação promotora.**"

REsp 1.438.263 – SP, rel. Min. Raul Araújo, j. 28 de abril de 2021

Ausência de limite territorial

- STJ, Tema 480, REsp 1243887/PR: "A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC)".

Direitos individuais homogêneos

- **CDC, Art. 95.** Em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados.
- Veja que os dois dispositivos abaixo estão no capítulo do CDC que trata dos direitos individuais homogêneos
- **Opção 1: liquidação e execução individuais**
 - **Art. 97.** A liquidação e a execução de sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores, assim como pelos legitimados de que trata o **art. 82.**

- Via de regra, a liquidação será pelo procedimento comum, dada a necessidade de provar fato novo, qual seja, o montante de dano suportado pelo indivíduo.

- **Opção 2: liquidação e execução coletivas**

- **Art. 98.** A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos legitimados de que trata o **art. 82**, abrangendo as vítimas cujas indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem prejuízo do ajuizamento de outras execuções.

§ 1º A execução coletiva far-se-á com base em certidão das sentenças de liquidação, da qual deverá constar a ocorrência ou não do trânsito em julgado.

§ 2º É competente para a execução o juízo:

I - da liquidação da sentença ou da ação condenatória, no caso de execução individual;

II - da ação condenatória, quando coletiva a execução.

- Trata-se de sentença de liquidação individual ou coletiva?

- Se for considerada liquidação individual: o dispositivo perde o sentido, já que o sujeito não participa do processo de conhecimento e propõe liquidação individual de seus próprios prejuízos até a sentença de liquidação. Após isso, encaminha para um legitimado coletivo e pede que este execute para ele □ essa aparenta ser a literalidade do dispositivo

- Considerando isso, há duas premissas para defender que não deve ser feita a leitura literal do dispositivo: não se fala em liquidação individual, mas sim sentença de liquidação; ademais, hoje há uma sociedade de banco de dados, diferente de quando o dispositivo foi feito, permitindo ao réu saber sobre o quanto, quando e de quem cobrar

- Reinterpreta-se o dispositivo para entende que a liquidação e execução serão coletivas quando o valor puder se liquidado sem a participação das vítimas; note que o tema continua sendo conduzido coletivamente, mas agora há especificação do valor para cada vítima conforme os dados disponíveis (ex. o réu pode ter acesso às informações das vítimas por ainda ter relação com elas, como no caso de prestadores de serviço de água, luz, etc., podendo realizar o pagamento com crédito nessas contas)

- Portanto, é possível fazer reparação individual por intermédio do cumprimento de coletivo da decisão

- Porém, essa não é a visão do STJ

Entendimento equivocado do STJ: prioridade para a execução individual

- Não obstante ser ampla a legitimação para impulsionar a liquidação e a execução da **sentença coletiva**, admitindo-se que a promovam o próprio titular do direito material, seus sucessores ou um dos legitimados do **art. 82 do CDC**, o **art. 97** impõe uma gradação de preferência que permite a legitimidade coletiva subsidiariamente, uma vez que, nessa fase, o ponto central é o dano pessoal sofrido pelas vítimas.

Assim, no ressarcimento individual (**arts. 97 e 98 do CDC**), a liquidação e a execução serão obrigatoriamente personalizadas e divisíveis, devendo prioritariamente ser promovidas pelas vítimas ou seus sucessores de forma

singular, uma vez que o próprio lesado tem melhores condições de demonstrar a existência do seu dano pessoal, o nexo etiológico com o dano globalmente reconhecido, bem como o montante equivalente à sua parcela.

Todavia, para o cumprimento de sentença, o escopo é o ressarcimento do dano individualmente experimentado, de modo que a indivisibilidade do objeto cede lugar à sua individualização. **O art. 98 do CDC** preconiza que a execução coletiva terá lugar quando já houver sido fixado o valor da indenização devida em sentença de liquidação, a qual deve ser - em sede de direitos individuais homogêneos - promovida pelos próprios titulares ou sucessores. A legitimidade do Ministério Público para instaurar a execução exsurgerà, se for o caso, após o prazo de um ano do trânsito em julgado, se não houver a habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do dano, nos termos do **art. 100 do CDC**. [REsp 869.583-DF](#), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 5/6/2012. **Em realidade, a execução coletiva deveria ser preferida, feita pelo MP, em favor das vítimas.**

Manutenção do entendimento equivocado

- “6. A origem comum, que caracteriza o interesse individual homogêneo, refere-se a um específico fato ou peculiar direito que é universal às inúmeras relações jurídicas individuais, a partir dos quais haverá conexão processual entre os interesses, caracterizada pela identidade de causa de pedir próxima ou remota.
 - 7. A divisibilidade e a presença de notas singulares são também características fundamentais dos interesses individuais homogêneos, as quais não os desqualificam como interesses coletivos em sentido amplo ou impedem sua tutela em ação civil coletiva de consumo, pois são matérias examinadas nas ações individuais de cumprimento.
 - 8. Se o interesse individual homogêneo possuir relevância social e transcender a esfera de interesses dos efetivos titulares da relação jurídica de consumo, tendo reflexos práticos em uma universalidade de potenciais consumidores que, de forma sistemática e reiterada, sejam afetados pela prática apontada como abusiva, a legitimidade ativa do Ministério Público estará caracterizada.
 - 9. A recuperação fluida (fluid recovery), prevista no citado art. 100 do CDC, constitui específica e acidental hipótese de execução coletiva de danos causados a interesses individuais homogêneos, instrumentalizada pela atribuição de legitimidade subsidiária aos substitutos processuais do art. 82 do CDC para perseguirem a indenização de prejuízos causados individualmente aos substituídos, com o objetivo de preservar a vontade da Lei e impedir o enriquecimento sem causa do fornecedor que atentou contra as normas jurídicas de caráter público, lesando os consumidores.
 - 10. O Ministério Público tem legitimidade subsidiária para a liquidação e execução da sentença coletiva, caso não haja habilitação por parte dos beneficiários, nos termos do art. 100 do CDC. RECURSO ESPECIAL No 1.599.142 – SP, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25.9.18.
- 6. Nos termos do art. 98 do CDC, "poderá ser coletiva" a execução da sentença condenatória proferida em ação civil pública referente a direitos individuais homogêneos.
 - 7. Distinção entre a "execução coletiva" prevista no art. 98 do CDC e a execução residual (fluid recovery) prevista no art. 100 do CDC.

8. Ilegitimidade ativa do Ministério Público para promover a execução coletiva do art. 98 do CDC por ausência de interesse público ou social a justificar a atuação do 'parquet' nessa fase processual, em que o interesse jurídico se restringe ao âmbito patrimonial e disponível de cada um dos consumidores lesados.

9. Julgado específico da QUARTA TURMA nesse sentido.

10. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(REsp 1801518/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 16/12/2021)

- Obs. esse julgado traz à tona, novamente, o debate sobre a legitimidade do MP para ações de direitos individuais homogêneos e sua execução

- Note que não foram observadas questões como o sistema de justiça, o inundar de ações individuais inúteis, a isonomia entre as vítimas, o acesso à justiça das pessoas que não têm conhecimento do processo, não têm acesso a advogado ou defensor, dentre outros exemplos

Do inteiro teor:

- “A controvérsia tem origem em ação civil pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - MP RJ em face da incorporadora ora recorrente, visando, em síntese, a revisão da cláusula contratual de retenção de parcelas pagas (...)

No limiar dessa demanda coletiva, o juízo de origem havia deferido uma "medida cautelar" incidente deduzida pelo MP RJ visando obrigar a incorporadora a fazer um levantamento de todos os contratos de compra e venda celebrados a partir do ano de 2007, e a identificar os inadimplementos (fl. 670), de modo a permitir a identificação futura dos consumidores lesados, sob pena de multa de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Após o trânsito em julgado da sentença coletiva, o MP RJ requereu a aplicação daquelas astreintes de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), alegando atraso no cumprimento da medida cautelar deferida *initio litis*.

Pleiteou, também, dentre outros pedidos, que a incorporadora fosse intimada a cumprir a sentença coletiva, comprovando nos autos a restituição do indébito aos consumidores, sob pena de cominação de novas astreintes, no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), em caso de descumprimento.

No caso dos autos, é incontroverso que não houve intimação pessoal sobre as astreintes, pois, além de não constar no mandado qualquer referência às astreintes (fl. 682, *primo ictu oculi*), o próprio Tribunal de origem fundamentou a ciência das astreintes no comparecimento espontâneo aos autos, não na intimação pessoal.

O comparecimento espontâneo, contudo, não supre a necessidade de intimação pessoal, pois a obrigação a ser cumprida, sob pena de astreintes fica a cargo da parte, não do respectivo patrono.

Nessa linha de entendimento, impõe-se declarar a inexigibilidade das astreintes cominadas na fase de conhecimento, excluindo-as do cumprimento de sentença.

De outra parte, quanto ao pedido de cumprimento da obrigação de restituir o indébito aos consumidores, a incorporadora alegou ilegitimidade ativa do MP RJ, asseverando a legitimidade seria apenas dos consumidores lesados.

Assiste razão à incorporadora, também quanto a esse ponto.

No caso dos autos, os direitos são individuais homogêneos porque divisíveis (cada adquirente faz jus a uma repetição individualizada, conforme o montante de parcelas pagas) e decorrentes de uma origem comum, qual seja, a abusividade da cláusula de retenção de parcelas pagas.

Os direitos individuais homogêneos, por sua própria natureza, comportam execução individual na fase de cumprimento de sentença, conforme previsto no art. 97 do CDC, acima transcrito. Além da execução individual, surgem ainda duas outras possibilidades, a execução "coletiva" do art. 98, e a execução residual (*fluid recovery*) prevista no art. 100, ambos do CDC.

Embora o art. 98 do CDC faça referência aos legitimados elencados no art. 82 do CDC[2], cumpre observar que, na fase de execução da sentença coletiva, a cognição judicial se limita à função de identificar o beneficiário do direito reconhecido na sentença (*cui debeat*) e a extensão individual desse direito (*quantum debeat*), pois, nessa fase processual, a controvérsia acerca do núcleo de homogeneidade do direito já se encontra superada.

Essa particularidade da fase de execução constitui óbice à atuação do Ministério Público na promoção da execução coletiva, pois o interesse social, que justificaria a atuação do *parquet*, à luz do art. 129, inciso III, da Constituição, está vinculado ao núcleo de homogeneidade do direito, sobre o qual não se controverte na fase de execução, como já dito.

Nessa linha de entendimento, impõe-se declarar a ilegitimidade ativa do MP RJ para o pedido de cumprimento da sentença coletiva, sem prejuízo da legitimidade para a execução residual prevista no art. 100 do CDC.

Registre-se que a questão da legitimidade do *parquet* para promover a liquidação/execução coletiva de sentença pertinente a direitos individuais homogêneos é o pano de fundo de um recurso (*REsp 1.758.708/MS, Rel.a Min.a NANCY ANDRIGHI*) que se encontra pendente de julgamento, com pedido de vista, na Corte Especial deste Tribunal Superior, recurso em que se discute a ocorrência, ou não, do efeito interruptivo da prescrição na hipótese de ajuizamento de liquidação coletiva pelo Ministério Público.

- RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA COLETIVA PROMOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE. INTERRUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DA PRETENSÃO INDIVIDUAL DOS CREDITORES. AUSÊNCIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. JULGAMENTO: CPC/15.

1. Ação civil pública ajuizada em 1996, atualmente na fase de liquidação individual da sentença coletiva, promovida em 2016, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 13/03/2017 e atribuído ao gabinete em 30/06/2017.

2. O propósito recursal é decidir: (i) se a liquidação da sentença coletiva, promovida pelo Ministério Público, tem o condão de interromper o prazo prescricional para o exercício da pretensão individual de liquidação e execução pelas vítimas e seus sucessores; e (ii) o termo inicial dos juros de mora.

3. O objeto da liquidação de sentença coletiva, exarada em ação civil pública que versa sobre direitos individuais homogêneos, é mais amplo, porque nela se inclui a pretensão do requerente de obter o reconhecimento de sua

condição de vítima/sucessor e da existência do dano individual alegado, além da pretensão de apurar o quanto lhe é devido (*quantum debeat*).

4. Ressalvada a hipótese da reparação fluida do art. 100 do CDC, o Ministério Público não tem legitimidade para promover a liquidação correspondente aos danos individualmente sofridos pelas vítimas ou sucessores, tampouco para promover a execução coletiva da sentença, sem a prévia liquidação individual, incumbindo a estes - vítimas e/ou sucessores - exercer a respectiva pretensão, a contar da sentença coletiva condenatória.

5. A ilegitimidade do Ministério Público se revela porque: (i) a liquidação da sentença coletiva visa a transformar a condenação pelos prejuízos globalmente causados em indenizações pelos danos particularmente sofridos, tendo, pois, por objeto os direitos individuais disponíveis dos eventuais beneficiados; (ii) a legitimidade das vítimas e seus sucessores prefere à dos elencados no rol do art. 82 do CDC, conforme prevê o art. 99 do CDC; (iii) a legitimação para promover a liquidação coletiva é subsidiária, na forma do art. 100 do CDC, e os valores correspondentes reverterão em favor do Fundo Federal de Direitos Difusos, ou de seus equivalentes em nível estadual e/ou municipal.

6. Ainda que se admita a possibilidade de o Ministério Público promover a execução coletiva, esta execução coletiva a que se refere o art. 98 diz respeito aos danos individuais já liquidados.

7. Uma vez concluída a fase de conhecimento, o interesse coletivo, que autoriza o Ministério Público a propor a ação civil pública na defesa de direitos individuais homogêneos, enquanto legitimado extraordinário, cede lugar, num primeiro momento, ao interesse estritamente individual e disponível, cuja liquidação não pode ser perseguida pela instituição, senão pelos próprios titulares. Num segundo momento, depois de passado um ano sem a habilitação dos interessados em número compatível com a gravidade do dano, a legislação autoriza a liquidação coletiva - e, em consequência, a respectiva execução - pelo Parquet, voltada à quantificação da reparação fluida, porque desse cenário exsurge, novamente, o interesse público na perseguição do efetivo ressarcimento dos prejuízos globalmente causados pelo réu, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do fornecedor que atentou contra as normas jurídicas de caráter público, lesando os consumidores.

8. Consequência direta da conclusão de que não cabe ao Ministério Público promover a liquidação da sentença coletiva para satisfazer, um a um, os interesses individuais disponíveis das vítimas ou seus sucessores, por se tratar de pretensão não amparada no CDC e que foge às atribuições institucionais do Parquet, é reconhecer que esse requerimento - acaso seja feito - não é apto a interromper a prescrição para o exercício da respectiva pretensão pelos verdadeiros titulares do direito tutelado.

9. Em homenagem à segurança jurídica e ao interesse social que envolve a questão, e diante da existência de julgados anteriores desta Corte, nos quais se reconheceu a interrupção da prescrição em hipóteses análogas à destes autos, gerando nos jurisdicionados uma expectativa legítima nesse sentido, faz-se a modulação dos efeitos desta decisão, com base no § 3º do art. 927 do CPC/15, para decretar a eficácia prospectiva do novo entendimento, atingindo apenas as situações futuras, ou seja, as ações civis públicas cuja sentença seja posterior à publicação deste acórdão.

10. Convém alertar que a liquidação das futuras sentenças coletivas, exaradas nas ações civis públicas propostas pelo Ministério Público e relativas a direitos individuais homogêneos, deverão ser promovidas pelas respectivas vítimas e

seus sucessores, independentemente da eventual atuação do Parquet, sob pena de se sujeitarem os beneficiados à decretação da prescrição.

11. Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior.

12. Recurso especial conhecido e desprovido.

(REsp n. 1.758.708/MS, relatora Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 11/5/2022.)

Afetação no STF: Tema 1270

- Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 5º, caput, XXXV, XXXVI, LIV e LXXVIII, 127, caput, e 129, III e IX, da Constituição Federal, se o interesse público do qual se reveste o Ministério Público, enquanto legitimado extraordinário para propor a ação civil pública, alcança a perseguição do efetivo ressarcimento dos prejuízos globalmente causados pela pessoa que atentou contra as normas jurídicas de caráter público, lesando os consumidores, ou se a liquidação e/ou execução da sentença genérica sobre direitos individuais disponíveis deve ser processada individualmente pelos interessados.

Afetação no STJ: Tema 1.169

- Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.

Concurso de créditos: Direitos individuais homogêneos X direitos difusos e coletivos

- Art. 99. Em caso de concurso de créditos decorrentes de condenação prevista na **Lei n.º 7.347, de 24 de julho de 1985** e de indenizações pelos prejuízos individuais resultantes do mesmo evento danoso, estas terão preferência no pagamento.

Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, a destinação da importância recolhida ao fundo criado pela Lei n. 7.347 de 24 de julho de 1985, **ficará sustada enquanto pendentes de decisão de segundo grau as ações de indenização pelos danos individuais**, salvo na hipótese de o patrimônio do devedor ser manifestamente suficiente para responder pela integralidade das dívidas.

- Indenizações individuais possuem preferência

Fluid recovery (ou cy-près)

- **Opção 3: liquidação e execução para o fundo**
- **Art. 100.** Decorrido o prazo de um ano sem habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do dano, poderão os legitimados do **art. 82** promover a liquidação e execução da indenização devida.

Parágrafo único. O produto da indenização devida reverterá para o fundo criado **pela Lei n.º 7.347, de 24 de julho de 1985.**

- A ideia é evitar que o causador do dano se aproprie do benefício, apenas porque as pessoas não se habilitaram.
- **Problemas: dificuldade de definir o valor, dificuldade de fazer com que a condenação retorne para os verdadeiros lesados.**
- Outro problema está no prazo curto (1 ano), fato que acaba por gerar a liquidação e execução antes da prescrição das execuções individuais – dificulta saber o valor que deve ir para o fundo e o que deve ir para as pessoas que se habilitaram

Caso que demonstra essas dificuldades

- "A liquidação do valor devido em execução de ação coletiva realizada com base no **art. 100 do CDC** - nos casos em que os beneficiários são identificados, e a obrigação objeto da decisão é passível de individualização - deve ser realizada por arbitramento, considerando cada um dos contratos. No caso, em **ação civil pública**, uma **empresa** de arrendamento mercantil foi condenada a restituir aos consumidores, em dobro, os valores referentes às multas cobradas em **percentual superior a 2% decorrentes** do inadimplemento contratual. De início, a Turma, por unanimidade, reconheceu a **legitimidade** do MP para a liquidação e execução de forma subsidiária, quando inertes os beneficiários da decisão em **ação civil pública**, conforme previsto no **art. 100 do CDC**.

"Quanto aos outros pontos, o **Min. Antonio Carlos Ferreira**, no voto- desempate, consignou que deve ser utilizado o instituto da reparação fluida (fluid recovery), diante da decisão judicial que pode ser individualmente executada, mas com a inércia dos interessados em liquidá-la. Caso isso não fosse possível, correria o risco de haver enriquecimento indevido do causador do dano. Quanto à forma de liquidação, registrou que há peculiaridades: todos os beneficiários da decisão são conhecidos e há possibilidade de apurar o valor efetivamente devido com base nos critérios fixados judicialmente. Nesse contexto, em respeito ao princípio da menor onerosidade da execução (**art. 620 do CPC**), havendo possibilidade de calcular com precisão o valor devido, a liquidação deve ser realizada por arbitramento (**arts. 475-C, II, e 475-D, do CPC**). Ademais, a liquidação com base em cada um dos contratos é a que prestigiará o decidido no título executivo. [**REsp 1.187.632-DF**](#), Rel. originário **Min. João Otávio de Noronha**, Rel. para acórdão **Min. Antonio Carlos Ferreira**, julgado em 5/6/2012.

Decisão mais adequada: eficácia mandamental da sentença condenatória

- "Lembre-se que, do fato incontroverso de os consumidores individuais poderem propor execuções individuais não se pode extrair a conclusão de que seja vedado ao Juízo determinar que o Banco devedor efetue, ele próprio, o depósito dos valores nas contas de seus clientes, até porque seria contraditório imaginar que, do fato de alguém ter direito não seria congruente imaginar a impossibilidade de determinação para a satisfação desse direito. Casos discrepantes da normalidade - como o de não haver mais conta de algum interessado no Banco – serão resolvidos individualmente, de acordo com as circunstâncias de cada caso. O que não faria sentido é, tratando-se de

estabelecimento que lida com moeda corrente e, portanto, espécie de bem preferente, mesmo na ordem da penhorabilidade, dar início a execução, para que viesse a criar-se novo longo processo, reabrindo-se todas as instâncias recursais, para, ao final, pagar o que, afinal de contas, já deve ser feito de imediato pela forma mais simples, que é a determinada pelo Juízo. 14. O julgamento evita, permita-se a expressão, a "judicialização a varejo" de execuções multitudinárias, como o que vem sendo observado no Brasil, a produzir verdadeira inviabilização do próprio serviço judiciário. Observa-se no caso o que, em regra, se faz no mundo, ou seja, proclamada a tese jurídica, ou reconhecida a questão fática, por intermédio da "**Class Action**" (USA), ou instituto assemelhado, não se exige que cada um dos milhares de beneficiários do julgamento coletivo promova sua ação individual, mas, sim, ao contrário, segue-se o cumprimento do julgado por atividade direta da entidade atingida pelo julgamento, seja mediante atuação da entidade responsável, no obrigatório cumprimento automático do julgado, seja por ação de medida de coerção indireta -- geralmente por intermédio de órgão setorial, público ou privado, do setor". REsp 767.741-PR, rel. Min. Sidnei Beneti, DJ 24.08.10

Determinação de cumprimento da sentença da ação civil pública, no tocante à lesão aos participantes do "**LIG-MIX**", pelo período de duração dos acréscimos indevidos:

- a) por danos materiais, individuais por intermédio da devolução dos valores efetivamente cobrados em telefonemas interurbanos e a telefones celulares;
- b) por danos morais, individuais mediante o **desconto de 5%** em cada conta, já abatido o valor da devolução dos participantes de aludido plano, por período igual ao da duração da cobrança indevida em cada caso;
- c) por dano moral difuso mediante prestação ao Fundo de Reconstituição de Bens Lesados do Estado de Santa Catarina;
- d) realização de levantamento técnico dos consumidores e valores e à operacionalização dos descontos de ambas as naturezas;
- e) informação dos descontos, a título de indenização por danos materiais e morais, nas contas telefônicas.

6. Recurso Especial improvido, com determinação (n. 5 supra).

(REsp 1291213/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/08/2012, DJe 25/09/2012)